

Генеральному директору ООО «СтройМонтаж-СПб»
Васильеву Андрею Николаевичу
190121, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 78, лит. А, оф. 412
a.vasilev@stroymontazh-spb.ru

от ООО «ПромЭнерго-Урал»
620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24, оф. 901
ИНН 6671023456, ОГРН 1146671012345
тел. +7 (343) 222-44-66

ПРЕТЕНЗИЯ

о взыскании неустойки за просрочку поставки оборудования по Договору поставки № ПЭ-2025/047 от 12 февраля 2025 г.

Уважаемый Андрей Николаевич!

12 февраля 2025 года между ООО «ПромЭнерго-Урал» (далее — «Покупатель») и ООО «СтройМонтаж-СПб» (далее — «Поставщик») был заключён Договор поставки № ПЭ-2025/047 (далее — «Договор») на поставку трансформаторного оборудования общей стоимостью 4 850 000 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Согласно п. 3.1 Договора, срок поставки — не позднее 25 марта 2025 года. По состоянию на 28 апреля 2026 года оборудование Покупателю не передано, акт сдачи-приёмки не подписан. Просрочка по состоянию на дату направления настоящей претензии составляет 399 (триста девяносто девять) календарных дней.

В соответствии с п. 7.2 Договора, за просрочку поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

Расчёт неустойки: $4\,850\,000 \text{ руб.} \times 10\% = 485\,000$ (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (предельная сумма, поскольку $0,1\% \times 399 \text{ дней} = 39,9\%$ превышает потолок).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 330, 521 ГК РФ, а также условиями Договора, требую:

- 1) В срок до 30 мая 2026 года произвести поставку оборудования в полном объёме либо вернуть аванс в размере 1 940 000 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей.
- 2) В срок до 15 мая 2026 года уплатить неустойку в размере 485 000 (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей путём перечисления на расчётный счёт ООО «ПромЭнерго-Урал» № 40702810700000334455 в АО «Райффайзенбанк», БИК 044525700.

В случае неисполнения настоящих требований в указанные сроки, ООО «ПромЭнерго-Урал» оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании неустойки и расторжении Договора, а также с требованием возмещения убытков, причинённых неисполнением обязательств.

Контактное лицо для переговоров: начальник юридического отдела Соколова Марина Владимировна, тел. +7 (912) 555-77-99, эл. почта: m.sokolova@promenergo-ural.ru.

Приложения:

1. Копия Договора поставки № ПЭ-2025/047 от 12.02.2025 — на 8 л.
2. Копия платёжного поручения № 142 от 18.02.2025 на сумму 1 940 000 руб. — на 1 л.

3. Расчёт неустойки — на 1 л.

Генеральный директор ООО «ПромЭнерго-Урал»

А.С. Никифоров

30 апреля 2026 г.

Исполнитель: юрисконсульт Лебедева Ольга Геннадьевна,
тел. +7 (343) 222-44-67, эл. почта: o.lebedeva@promenergo-ural.ru